



**UNIVERSIDADE CATÓLICA
PORTUGUESA**

Actividade Inventiva e Novidade

Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa
Processo n.º 327/23.3YHLSB.L1-PICRS

Trabalho I – Direito Industrial

Diogo Gaspar Sequeira – 340119055

Faculdade de Direito | Escola do Porto
Maio, 2026

“A Propriedade Industrial tem uma gramática própria e tem um inimigo principal:
o inimigo principal chama-se senso comum.”

([Conferência sobre "Direito da propriedade industrial": intervenção de MANUEL OEHEN
MENDES, Faculdade de Direito, Universidade Lusíada de Lisboa, 2017](#))

Nota Prévia

No âmbito da avaliação contínua da Unidade Curricular de Direito Industrial, sob a docência do Prof. Nuno Sousa e Silva, foi-nos proposta a elaboração de um trabalho escrito, cujo conteúdo incidisse sobre um dos temas abrangidos pelas unidades que compõe o programa da disciplina, a partir da sua concretização jurisprudencial. Para o efeito, optei pela tutela de inovação técnica, através de patente (de produto), tendo por base a análise do Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 10 de Julho de 2025 ([Processo n.º327/23.3YHLSB.L1-PICRS, Relator: Carlos M. G. De Melo Marinho](#))

O Acórdão pareceu-me adequado a um primeiro contacto sério com o contencioso/*enforcement* de direitos de propriedade intelectual, por várias razões que passo a expor. Em primeiro lugar, o aresto permite confrontar a doutrina estudada com uma patente *concreta* – um título de propriedade industrial “vivo” – oposta entre partes reais, com reivindicações reais, etc., dada a rica exposição factual. Em segundo lugar, a invenção em causa (um varejador de azeitonas) distingue-se pela sua *modéstia*, dos inventos tipicamente tratados pela literatura (composições farmacêuticas, *computer-implemented inventions...*); essa modéstia do invento, longe de o tornar menos interessante, oferece a quem dá os primeiros passos nesta matéria a possibilidade de seguir, sem fricções, todo o percurso que vai do problema técnico (a colheita manual, penosa e dispendiosa) à solução técnica reivindicada (um mecanismo que visa reduzir as vibrações aquando da sua utilização), passando pela arte prévia mais próxima e pela construção do raciocínio sobre a actividade inventiva.

Cabe aqui, por último, a advertência de que a exposição que nos propomos a fazer é absolutamente despretensiosa: trataremos apenas de alguns dos requisitos de patenteabilidade e, aliás, muito pela rama, visando unicamente comentar o referido acórdão, reconhecendo que convocam maior densificação.

Índice

Nota Prévia.....	3
Índice.....	4
Lista de Siglas e Abreviaturas.....	5
Indicação geral sobre a forma de citar.....	6
1. Da situação jurídica controvertida.....	7
2. Sobre a decisão do Tribunal <i>ad quem</i>	10
2.1 A conduta processual da SELFAB e a aplicação devida da <i>Problem- Solution Approach</i>	10
2.2 A questão da validade da patente	11
2.3 Campo técnico vizinho e perito (colectivo) na especialidade	13
2.4 Notas sobre a “imitação servil”.....	14
3. Reflexão crítica.....	15
Lista da Bibliografia consultada.....	17
Lista de <i>Guidelines</i> do EPO.....	17
Lista de decisões do BoA do EPO	17

Lista de Siglas e Abreviaturas

Al(s). – Alinea(s)

anot. – anotação

Art(s). – Artigo(s)

BoA – *Boards of Appeal of the European Patent Office*

CCiv – Código Civil

Cfr. – Conforme

CPC – Código de Processo Civil

CPE – Convenção de Munique sobre a Patente Europeia

CPI – Código da Propriedade industrial (DL n.º 110/2018)

ed. – edição

EPO – *European Patent Office*

et. al. – *et alii*

i.e. – *id est*

INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I.P.

n.º - número

p. – página

p.ex. – por exemplo

PE - Patente Europeia

PE – Patente Europeia

pp. – páginas

PSA – *problem-solution approach*

R&D – *Research & Development*

segs. – seguintes

Sr. - Senhor

TPI – Tribunal da Propriedade Intelectual

TRL – Tribunal da Relação de Lisboa

UE – União Europeia

Indicação geral sobre a forma de citar

As obras, na sua primeira indicação, citam-se pelo Autor, título, título da publicação no caso dos artigos, obra no caso de obras colectivas, editora, local, data e página.

As obras são citadas pela data de edição ou, quando sejam reimpressões, pela data da reimpressão, consultadas.

As citações subsequentes são feitas de forma abreviada.

As decisões judiciais nacionais são citadas pelo Tribunal, data (dia-mês-ano), número do processo e relator respectivos.

A jurisprudência nacional que não tenha outra indicação foi consultada em www.dgsi.pt

Foram tidos em conta elementos publicados até **12 de Maio de 2026**.

Salvo indicação em contrário, todos os links foram consultados pela última vez no dia **12 de Maio de 2026**.

1. Da situação jurídica controvertida

O Acórdão proferido pelo Tribunal da Relação de Lisboa, que aqui nos propomos a examinar, versou sobre um litígio que pode, resumidamente, descrever-se como segue.

A demandante no processo principal, A.IM.A. AUTOMAZIONE INDUSTRIALE & MACCHINE AGRICOLE S.R.L. (doravante, AIMA) é uma sociedade italiana que se dedica à concepção e construção de máquinas agrícolas, e, em particular, máquinas para a colheita de pequenos frutos. A AIMA é titular da Patente Europeia n.º EP2015629B1, intitulada “*Electric device for harvesting small fruit pieces*”, com prioridade do pedido de patente italiano n.º IT PI2006005 de 08.05.2006, concedida pelo EPO em 07.09.2011 e validada em vários estados da UE, entre os quais Portugal (sob o n.º PT2015629), Espanha (n.º ES2374308T) e Itália (n.º 45238BE2011).

A patente apresenta, como solução técnica, um dispositivo portátil de activação para colher através de vibração pequenas peças de fruta de plantas – vulgarmente designado “varejador” – que reivindica, como uma das partes caracterizantes, um mecanismo excêntrico de transmissão de activação, capaz de fazer oscilar duas placas de guia com cursos opostos, reduzindo substancialmente as vibrações transmitidas ao operador¹, para o problema técnico de aperfeiçoamento deste tipo de dispositivos para evitar a transmissão destas vibrações ao operador, que causam fadiga e perda de controlo das vibrações aplicadas aos ramos, com o risco de danificarem os mesmos².

Entre a AIMA e a demandada existia uma relação comercial de longa data: a SELFAB - COMÉRCIO DE MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA. (doravante, SELFAB) era, desde 2013, distribuidora em Portugal dos produtos da AIMA. A certa altura, porém, a SELFAB começou a comercializar, paralelamente, um aparelho de colheita de azeitonas, que anunciava e vendia sob a designação “Varejador Falkom 550 Standard”. A AIMA tomou conhecimento deste facto, pelo menos, em Fevereiro de 2020, quando o seu representante legal e o seu agente comercial em Portugal (Sr. JV) estiverem presentes na FIMA (Feira Internacional de Máquinas Agrícolas), 25 a 29 de Fevereiro de 2020, onde abordaram o Sr. FB, gerente da SELFAB, verificaram fisicamente a referida máquina e tiraram fotografias à mesma.

¹ “Claims 1. A driven portable device for harvesting by shaking small fruit pieces from plants comprising: - two comb members, respectively consisting of substantially plane bodies from which a plurality of fingers extend **characterized in that** said substantially plane bodies have respective pivot points arranged on a same pivot axis: and **in that** said driven portable device further comprises: (...) a driven transmission cam mechanism pivotally mounted in said support carter that is capable of causing two guide plates to oscillate with opposite oscillating strokes” É através da parte caracterizante da reivindicação (a formulação verbal que se segue à expressão “characterized in that”) que se avalia o preenchimento dos requisitos substantivos de protecção ([Regra 43 EPO](#))

² “Background of the invention: (...) [0004] Such device has the drawback of transmitting relevant vibrations also to an operator, causing discomfort, with loss of control of the vibrations applied to the branches with the risk of damaging them. (...) [0006] Therefore the need is felt to provide a portable device that solves these problems.”

Apurou-se que a SELFAB já havia comercializado o aparelho no mercado ibérico antes dessa data, mais concretamente, desde finais de 2018.

Seguiu-se uma fase de interpelações. Em Dezembro de 2021, a AIMA interpelou clientes da SELFAB, para que deixassem de comprar o dispositivo à SELFAB.

Com data de 8 de Abril de 2022, interpelou a própria SELFAB, invocando a violação do seu direito privativo, como também identificado a existência de uma patente portuguesa (sob o n.º PT115434) registada pela própria SELFAB, cujo conteúdo, segundo a AIMA, reproduzia as mesmas características técnicas definidas e protegidas pela sua patente anterior. A patente portuguesa da SELFAB foi concedida a 24.02.2021, cujo exame do pedido por parte dos técnicos do INPI não menciona como arte prévia, para efeitos da definição de estado da técnica relevante, a patente europeia da AIMA. Nesta interpelação, a AIMA exigiu, além da cessação da comercialização, que a SELFAB deixasse de oferecer o “Varejador Falkom 550” na EXPOJARDIN FAIR (7 a 9 de Abril de 2022, em Lisboa), indicasse as quantidades vendidas, devolve-se à AIMA os dispositivos contestados e procedesse à retirada da patente portuguesa.

A SELFAB respondeu, a 25 de Maio de 2022, alegando que uma patente japonesa da MAKITA CORP (JP2006-325505A), depositada dois anos antes da patente europeia da AIMA, apresentava as mesmas reivindicações técnicas, pelo que a patente da AIMA careceria da “*necessária ‘novidade’ ou ‘passo de invenção’ e, portanto, a exclusividade não pode ser reivindicada pela AIMA*”.

Propôs, como solução, uma “licença cruzada” entre a patente europeia da AIMA e a patente portuguesa da SELFAB. Com data de 1 de Agosto de 2022, perante a falta de resposta, a SELFAB remeteu nova carta à AIMA reiterando a mesma posição e anunciando a sua intenção de intentar acção judicial de anulação da patente europeia “*por ausência de ‘novidade’ ou ‘actividade de invenção’*”.

Perante a recusa da SELFAB em cessar a comercialização do aparelho, a AIMA interpôs, em 17 de Outubro de 2022, um procedimento cautelar contra a SELFAB. Posteriormente, a AIMA instaurou a presente acção declarativa de condenação, pedindo que, face à violação do seu direito de exclusivo, a SELFAB fosse condenada, entre os mais, a deixar de comercializar o “Varejador Falkom 550” e a indemnizar a AIMA pelos prejuízos sofridos.

A análise técnica levada a cabo pela AIMA – que, para o efeito, adquiriu e procedeu ao exame do aparelho – revelou que o dispositivo Falkom 550 reproduzia todas as características técnicas reivindicadas nas reivindicações independentes 1 e 2 da patente europeia³. De resto,

³ Incluindo: os dois membros pente com corpos substancialmente planos, os pontos de articulação organizados no mesmo eixo, o carácter de suporte com placas guia articuladamente conectadas, o mecanismo excêntrico de transmissão de ativação com cursos opostos oscilantes, a haste com pega, e o engate de pino excêntrico em

o próprio *website* da SELFAB apresentava o Falkom 550 como tendo “baixas vibrações no operador” - precisamente parte do problema técnico que a invenção protegida pela patente europeia visa solucionar.

Provou-se que a SELFAB vendera o Falkom 550 entre 2018 e 2023⁴, a preço inferior ao praticado pela Autora, coincidentemente com a quebra nas vendas registada pela AIMA.

A SELFAB contestou, impugnando os factos alegados pela autora e deduzindo reconvenção, na qual pediu que fossem declarados nulos todos os efeitos da PE em relação a Portugal, com fundamento no facto de este não cumprir os requisitos exigidos em termos de actividade inventiva. Defendeu que o “*simples uso de mecanismos excêntricos, amplamente conhecidos e utilizados em várias indústrias, não constitui actividade inventiva ou inovadora que justifique a concessão de uma patente*”.

Para sustentar a sua tese, a SELFAB invocou quatro pedidos de patente japoneses da MAKITA CORP, todos relativos a cortadores de relva, e cujas descrições, segundo a Ré, alegadamente divulgavam o mesmo mecanismo excêntrico.

A Autora apresentou réplica, na qual sustentou que a Ré não contestava os requisitos da novidade e da aplicabilidade industrial, o que equivaleria a aceitar o preenchimento desses requisitos por parte patente da AIMA. Mais alegou que a Ré não apresentou qualquer critério objectivo de análise e centrou a sua defesa de modo praticamente exclusivo no “*mecanismo excêntrico de activação, como se este fosse o objecto reivindicado ou a única característica técnica do objeto reivindicado*” pela patente europeia.

Após a audiência de discussão e julgamento, o Tribunal *a quo* proferiu sentença na qual julgou a acção parcialmente procedente, condenando a SELFAB em quase todos os pedidos formulados pela Autora, e julgou totalmente improcedente, por não provado, o pedido reconvenicional de declaração de nulidade da patente, absolvendo a Autora desse pedido.

É desta sentença que a SELFAB interpôs recurso para o Tribunal da Relação de Lisboa. No recurso, a SELFAB sustentou, em síntese, que: o Tribunal *a quo* fizera uma errada apreciação da matéria de facto e da prova produzida, nomeadamente ao não considerar provados os factos alegados na reconvenção, relativos ao estado da técnica oponível à patente europeia e aos

orifício alongado (correspondente à especificação da reivindicação 2). Igualmente, o aparelho da Ré possuía motor eléctrico alimentado por bateria, e o ângulo entre os pentes e a haste era de 22.º, dentro da gama protegida pela reivindicação 6 da patente (entre 5.º e 90.º, preferencialmente 15.º a 45.º). A verificação estendeu-se a todas as reivindicações dependentes (3 a 13), tendo-se concluído pela reprodução integral das características patenteadas.

⁴ 162 unidades em 2018; 454 em 2019; 364 em 2020; 1.354 em 2021; 329 em 2022 e 542 em 2023 – todas a um preço unitário entre 190.00 e 225.00 euros – ou seja, uma receita estimada, sensivelmente, entre 600 a 700 mil euros. **Curiosamente, as vendas caíram abruptamente em 2022, o que coincide com o ano em que começaram as interpelações e o procedimento cautelar.**

requisitos da novidade e da actividade inventiva; que a reivindicação independente 1 da patente europeia deriva de modo evidente do estado da técnica, tendo em consideração a mecânica dos cortadores de relva MAKITA e as descrições constantes dos referidos pedidos de patente japoneses, todos anteriores à data de prioridade da patente da AIMA; consequentemente, a patente devia ser declarada nula, por falta de novidade e/ou actividade inventiva⁵.

2. Sobre a decisão do Tribunal *ad quem*

Suscitou-se, assim, perante o TRL, uma dupla questão: (i) primeira, se devia ser alterada a fixação fáctica feita na sentença recorrida, nos termos propostos pela Recorrente; (ii) segunda, se a patente europeia devia ser declarada nula, com efeitos em relação a Portugal, por falta de novidade e/ou actividade inventiva. A ambas o TRL respondeu negativamente, negando provimento ao recurso e confirmando integralmente a sentença impugnada.

2.1 A conduta processual da SELFAB e a aplicação devida da *Problem-Solution Approach*

Entendemos que as alegações da SELFAB em sede de recurso, são débeis e, em larga medida explicam, o desfecho do litígio. Ao deduzir reconvenção, a Ré limitou-se a impugnar o requisito (de patenteabilidade) da actividade inventiva, não se pronunciando sobre os demais requisitos (novidade e aplicabilidade industrial)⁶; por força do princípio da concentração dos meios de defesa consagrado no art. 573.º, n.º 2 do CPC, acompanhado do efeito de preclusão dos mesmos, não pode deduzir, depois da contestação, “(...) *excepções, incidentes e meios de defesa* (...)” que não sejam “*supervenientes*”. A invocação da falta de novidade apenas em sede de alegações de recurso constitui, como bem assinala o Tribunal *ad quem*, *ius novorum*⁷, e revela, mais do que um lapso de direito adjectivo, uma incompreensão substantiva quanto à autonomia entre os requisitos da novidade e actividade inventiva, máxime para aferição do estado da técnica⁸. De acordo com as *Guidelines* do EPO em G-VI, 1 e 6, o juízo de novidade exige a confrontação da reivindicação com cada documento do estado da técnica individualmente considerado (i.e., não se permite combinar ensinamentos provenientes de documentos distintos), reconhecendo como destruidor da novidade apenas a matéria

⁵ Importa assinalar que, em sede de recurso, a SELFAB introduziu pela primeira vez a alegação de falta de novidade, matéria que não fora invocada na reconvenção.

⁶ Cfr. arts. 52.º e 54.º a 57.º da CPE; arts. 54.º a 56.º do CPI.

⁷ “Nos recursos de reponderação, sistema que vigora em Portugal, não é concedida às partes recorrentes a possibilidade de alegação de questões novas (*ius novorum*). O objecto do recurso é constituído por um pedido que tem por objecto a decisão recorrida e visa a sua revogação total ou parcial.” *cit.*, TRL, 28/09/2023, Processo n.º 7504/22.T8LSB.L1-6, Relator: ADEODATO BROTA

⁸ No mesmo sentido, PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial – Noções Fundamentais*, 3.ª ed., Almedina, Coimbra, 2025, p. 63.

“*derivable directly and unambiguously*” desse único documento, sem recurso a equivalentes do conhecimento geral do perito que nele não se encontrem divulgados; ao passo que a actividade inventiva opera precisamente nesse espaço⁹: admite a combinação de documentos e o recurso ao conhecimento geral da especialidade, avaliando, através da *problem-solution approach* (PSA), se o perito *teria* (*would*, e não apenas *could*) chegado à solução reivindicada a partir da *closest prior art* (G-VII, 5.3)

Em nenhum momento a SELFAB identifica a *closest prior art*, em nenhum momento formula o problema técnico objectivo, em nenhum momento ensaia o *could-would approach*. Ao ignorar a PSA (que desenvolveremos adiante), a SELFAB perdeu a oportunidade de exercer o ónus que sobre si recaía (a prova dos factos extintivos do direito contra quem é invocado, *ex vi* 342.º, n.º 2 CCiv). Por só invocar o requisito da novidade em sede de recurso, tornou materialmente impossível ao TRL aferir o alegado vício da patente. Destacamos a seguinte passagem do Acórdão: “Quanto aos factos, não tendo sido os mesmos validamente postos em crise, o recorte da realidade base da subsunção é o emergente da fundamentação de facto e não de qualquer outro acervo circunstancial.”

2.2 A questão da validade da patente

Uma patente pode ser entendida como um título que confere um direito exclusivo de exploração de uma invenção.^{10,11}

A CPE não define quais os efeitos de uma PE, no que respeita aos direitos que ela confere. Na verdade, essa matéria é regulada pelas leis dos Estados Contratantes, determinando o art. 64.º, n.º 1 da CPE que uma PE confere ao seu titular, num determinado Estado, os direitos que seriam conferidos por uma patente nacional concedida nesse estado¹² - o que significa, portanto, que a PE, uma vez concedida, destaca-se da sua origem europeia centralizada, para vigorar como uma patente nacional, no que respeita aos direitos que essa patente confere.

Por se tratar de uma PE, o regime aplicável à apreciação dos requisitos de patenteabilidade é consagrado na CPE, os seus efeitos pelas normas do CPI compatíveis¹³ e, como método

⁹ “O ‘estado da técnica’ relevante para aferir a actividade inventiva não é exatamente o mesmo daquele que é atendido para efeitos de novidade”, *cit.*, PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial...*, *op. cit.*, p. 63.

¹⁰ PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial...*, *op. cit.*, p. 49.

¹¹ Em bom rigor, não é (apenas) um “direito exclusivo”. Uma definição com maior técnico-jurídico, que acompanhamos, é: “o direito subjetivo (de propriedade intelectual) é um direito absoluto, autónomo, de carácter negativo, sobre um bem imaterial.” *cit.*, NUNO SOUSA E SILVA, *Concorrência Desleal e Propriedade Intelectual: Os Atos de Aproveitamento*, Almedina, Coimbra, 2020, p. 84.

¹² Cfr. PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial...*, *op. cit.*, pp. 70-71. Destacamos, *cit.*, “A Convenção de Munique apenas unificou a fase prévia ao despacho de concessão (ou recusa) da patente. Daí para a frente, os efeitos são regulados pela lei de cada um dos Estados designados pelo requerente da patente; ou seja, a patente obtida pela via europeia tem os mesmos efeitos e é submetida ao mesmo regime que uma patente obtida pela via nacional.”

¹³ Mais desenvolvidamente, DÁRIO MOURA VICENTE, *A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual*, 2.º ed.,

interpretativo de referência, pelas *Guidelines for Examination*, em especial a Parte G – *Patentability*¹⁴. É à luz deste quadro que se afere a actividade inventiva¹⁵, por aplicação da referida PSA

A PSA concretiza-se em três passos sucessivos: (i) determinação do estado da técnica mais próximo (*closest prior art*); (ii) formulação do “problema técnico objetivo”, a partir do confronto entre a invenção reivindicada e a *closest prior art*, identificando o efeito técnico e as características distintivas; e (iii) aplicação do *could-would approach*, isto é, a determinação de saber se o perito na especialidade, partindo do estado da técnica mais próximo e do problema técnico objetivo, *teria* (e não meramente *poderia*) chegado à solução reivindicada, motivado por sugestão ou indicação contida no próprio estado da técnica¹⁶.

O Tribunal *a quo* constatou, em primeiro lugar, que a SELFAB *nunca aplicou* a PSA. Limitou-se a alegar quatro pedidos de patentes japoneses (todos da MAKITA CORP. e todos relativos a cortadores de relva) e a sustentar, unicamente, que “o mecanismo excêntrico era de uso corrente”. Ou seja, alega a falta de actividade inventiva, sem a sustentar no devido passo da PSA (entenda-se, sem *sucessivamente* fundamentar os passos anteriores e a actividade inventiva no terceiro passo), não passa de um exercício especulativo.

Em segundo lugar, o Tribunal *a quo* sublinha que a Opinião Escrita da ISA referente ao pedido EP2015629 havia identificado *quatro* características distintivas da invenção em relação à arte prévia: (i) corpos planos com pontos de articulação no mesmo eixo; (ii) cárter de suporte ao qual as placas-guia se encontram articuladas; (iii) mecanismo excêntrico de transmissão de activação; e (iv) haste com pega. A SELFAB – e a sua única testemunha técnica, o seu “perito” no seu “relatório” – isolou somente a terceira, sendo incapaz de demonstrar que estas eram, à data da prioridade, publicamente acessíveis em moldes que permitissem ao perito chegar à solução reivindicada. Isolar uma única características e dissecá-la fora do conjunto reivindicado é, à luz de G-VII, 8., um vício de *hindsight* – a reconstrução *ex post* da invenção a partir da própria patente¹⁷.

Almedina, Coimbra, 2019, pp. 157-158.

¹⁴ O regime substantivo da PE no que respeita aos requisitos de patenteabilidade, é dado pelos arts. 52.º a 57.º da CPE. As *Guidelines*, embora não vinculativas, são o instrumento de referência do EPO. Destacamos esta resposta às alegações por parte da AIMA: “Este é o método legalmente aplicável (e que se encontra plasmado nas linhas orientadoras do EPO) ao presente caso, uma vez que a patente em causa é uma patente europeia que foi examinada e concedida ao abrigo da Convenção da Patente Europeia e validada em ato administrativo junto do INPI, tal como previsto no Código da Propriedade Industrial.”

¹⁵ PEDRO SOUSA E SILVA, Direito Industrial..., *op. cit.*, pp. 64-66.

¹⁶ Cfr. G-VII, 5.1 a 5.3. Sobre o *could-would approach*, a “doutrina” clássica fixou-se no T 2/83 *Simethicone Tablet/RIDER* e tem vindo a ser desenvolvida pela jurisprudência dos *BoA* do EPO, *vide*, EUROPEAN PATENT OFFICE, Case Law of the Board of Appeal of the European Patent Office, 11.ª ed., Julho 2025, I.D.5, pp. 243 e segs.

¹⁷ “The objective technical problem must be formulated in such a way that it does not contain pointer to the technical solution, because including part of a technical solution offered by an invention in the statement of the

2.3 Campo técnico vizinho e perito (colectivo) na especialidade

Há, todavia, uma vertente que, melhor explorada, entendemos que teria conferido à SELFAB uma chance de vingar a sua tese. O Tribunal acolhe, sem hesitações, a “repulsa funcional”, alegada pela AIMA, para afastar os cortadores de relva enquanto arte prévia. Mas, a definição de *campo técnico relevante* poderia ter sido contestada: resulta das *Guidelines*, em G-VII, 3, que o perito “*may be expected to look for suggestions in neighbouring and general technical fields*¹⁸ *or even in remote technical fields, if prompted to do so*¹⁹.”

A SELFAB poderia ter sustentado, *ab initio*, que o campo relevante para aferição do estado da técnica, seria, p.ex., “ferramentas eléctricas portáteis movidos por motor para acção sobre vegetação”, em que corta-relvas e corta-sebes, partilham, com o varejador, o problema técnico de reduzir as vibrações transmitidas ao operador²⁰. Mais, poderia ter caracterizado o perito como uma *equipa*²¹ (o Tribunal entendeu que o “especialista seria um engenheiro com base em mecânica, e, eventualmente, em ciência dos materiais”) ou seja, o “perito” poderia ser, p.ex., o referido engenheiro mecânico, um especialista em vibrações e um engenheiro agrónomo; ou até mesmo, apenas um engenheiro especialista em “equipamentos de jardinagem”.

Esta caracterização do perito da especialidade teria deslocado a argumentação da *função* (cortar/vibrar) para o *mecanismo* (excêntrico) e, nesse terreno, a tese da SELFAB, embora improvável, entendemos que teria um melhor argumento. Não obstante, esta vertente e respectiva caracterização do perito da especialidade só faria sentido, se a SELFAB tivesse aplicado a PSA, que, como vimos, não a fez.

problema must, when the state of the art is assessed in terms of that problem, necessarily result in an *ex post facto* view of inventive activity (see T 229/85)”

¹⁸ Remetendo para as decisões dos *BoA* do EPO, T 176/84 e T 195/84.

¹⁹ *BoA* do EPO, T 560/89.

²⁰ Pelo que o problema técnico não seria “específico da colheita de pequenas frutas a partir de plantas”, como alegou a AIMA, tese acolhida pelo TRL que, como vimos, teve que se limitar a estas alegações.

²¹ Na linha da jurisprudência do *BoA* do EPO, T 2192/10 (team comprising a machine designer and an actuator technician, *cit.*, EUROPEAN PATENT OFFICE, Case Law..., *op. cit.*, p. 256; nas *Guidelines* pode-se ler: “*there may be instances where it is more appropriate to think in terms of a group of people, e.g. a research or production team, rather than a single person*”, G-VII, 3.

2.4 Notas sobre a “imitação servil”

Como vimos, a SELFAB foi distribuidora da AIMA em Portugal. Durante esse tempo, conheceu o produto, instalou e consolidou o mercado, construindo uma carteira de clientes e – em terreno ainda mais sensível – adquiriu conhecimento sobre as especificações técnicas, o desempenho real e os “pontos fracos” do varejador da Autora. Passado cinco anos da relação contratual, a Ré decidiu colocar no mercado, sob marca própria, um aparelho que reproduzia integralmente as reivindicações independentes 1 e 2 da PE, a preço inferior ao produto distribuído. Em paralelo requereu junto do INPI uma patente portuguesa cujas reivindicações se sobrepunham à PE da AIMA. Não cabe aqui qualificar autonomamente esta conduta; importa, porém, sublinhar que o direito de patente, enquanto “monopólio temporário de exploração industrial e comercial”²², visa *remunerar* o esforço inventivo, como contrapartida dos benefícios da descrição e divulgação pública do invento²³, sendo esta a sua *função*. O comportamento parasitário do distribuidor, que se apropria da quota de mercado construída em nome alheio para explorar em proveito próprio, eliminando a margem ao replicar a solução sem incorrer em custos de *R&D* (o “encargo do insucesso”²⁴) atinge a própria função da patente. Trata-se de um cenário que, no *quantum* da indemnização (art. 347.º do CPI), no que concerne ao dano indemnizável (n.º 2 do referido artigo), é consagrado um conceito normativo de dano, que transcende os limites escritos do prejuízo sofrido pelo lesado, medido pela tradicional teoria da diferença, “pondo em causa a *integridade económica* do direito exclusivo”²⁵, pelo que reclama uma valoração agravada “(d)os encargos suportados com a proteção, a investigação e a cessação da conduta lesiva do seu direito”²⁶. *In casu*, e em linha com o que foi dito, deve ser *sancionado*²⁷ o aproveitamento por quem, em virtude de relação contratual anterior, conhece com profundidade a invenção que depois vem imitar servilmente.

²² *Cit.*, PEDRO SOUSA E SILVA, Direito Industrial..., *op. cit.*, p. 56.

²³ “Assim, a função da patente consiste em assegurar ao inventor a *possibilidade* de este extrair do mercado a remuneração do seu esforço criativo, pondo-o temporariamente ao abrigo da concorrência, no exercício da sua actividade económica de exploração do invento. Como é óbvio, a patente não lhe *garante* qualquer espécie de remuneração, servindo apenas para criar condições especialmente propícias (tendencialmente monopolísticas) para que essa remuneração seja obtida” *cit.*, PEDRO SOUSA E SILVA, Direito Industrial..., *op. cit.*, p. 57.

²⁴ *Cit.*, PEDRO SOUSA E SILVA, Direito Industrial..., *op. cit.*, p. 453.

²⁵ *Cit.* PEDRO SOUSA E SILVA, Direito Industrial..., *op. cit.*, p. 598.

²⁶ Art. 347.º, n.º 2 do CPI, *in fine*.

²⁷ “A Directiva [2004/48/CE] consagrou uma concepção alargada de responsabilidade civil atribuindo-lhe uma função punitiva e uma compreensão da obrigação de indemnização avessa à nossa tradição jurídica.” *cit.*, ALBERTO RIBEIRO DE ALMADA, “Responsabilidade Civil pela violação de direitos subjetivos de Propriedade Intelectual – As influências anglo-saxónicas” In Revista de Direito Intelectual, n.º 02-2014, Almedina, Coimbra, 2014, p. 168.

3. Reflexão crítica

A leitura do Acórdão em apreço suscitou-nos dois reparos, que importa explicitar.

A primeira dirige-se ao INPI. A concessão da patente nacional PT115434 à SELFAB, sem que o relatório de pesquisa tivesse identificado a patente europeia EP2015629B1, concedida pelo EPO dez anos antes e validada em Portugal sob o n.º PT2015629E. O art. 54.º, n.º 2, da CPE e o art. 55.º, n.ºs 1 e 2, do CPI são inequívocos ao dispor que o estado da técnica compreende tudo o que tenha sido tornado acessível ao público, por qualquer meio, antes da data do pedido. O art. 54.º, n.º 3 da CPE e o art. 55.º, n.º 2 do CPI expressamente preceituam que o conteúdo de pedidos de patente anteriores, depositados, publicados ou não publicados, integra necessariamente o “universo” de referência do examinador para efeitos de novidade. Que uma patente reivindicando uma solução técnica substancialmente idêntica à de uma patente europeia validada em Portugal possa ser concedida sem que esta sequer figure no relatório de pesquisa é, entendemos assim, sintoma de fragilidade do INPI que extravasa a presente incursão. A circunstância de a SELFAB ter podido, depois, instrumentalizar o título assim obtido para propor à AIMA uma “licença cruzada” ilustra a problemática. Não se ignora que o INPI, por força do 68.º do CPI, tem um prazo máximo de 10 meses a contar da data do pedido para realizar a pesquisa ao estado da técnica, o que pode resultar em constrangimentos; mas, tratando-se de patentes europeias validadas em Portugal, a sua omissão dificilmente se compreende.

A segunda crítica dirige-se aos próprios tribunais, mais concretamente ao TPI; atingiu o resultado “correcto”, i.e., a improcedência do pedido reconvencional de nulidade, mas fê-lo por uma via que entendemos incompleta. A fundamentação repousa, essencialmente, no reconhecimento da insuficiência probatória e preclusão do ónus da SELFAB: o TPI não aplicou (autonomamente) a PSA para aferir a actividade inventiva. Tudo aquilo é, sem dúvida, verdadeiro. Mas a função jurisdicional, particularmente quando exercida por um tribunal especializado em propriedade intelectual²⁸, entendemos que não se pode esgotar na constatação dos vícios da parte vencida. Estando em causa a validade de um direito privativo cujo escrutínio é matéria de ordem pública²⁹, seria desejável que o tribunal procedesse, ele próprio, à aplicação autónoma da PSA, identificando a *closest prior art*, formulando o

²⁸ Até porque a declaração de nulidade de patentes só pode resultar de decisão judicial (art. 34.º, n.º 1 do CPI).

²⁹ “(a) norma é geralmente considerada como uma norma de ordem pública, o que é facilmente compreensível, dada a natureza destes direitos e as garantias que eles pretendem atribuir aos seus titulares” *cit.*, MANUEL OEHEN MENDES “Breves considerações sobre a incompetência dos tribunais arbitrais portugueses para apreciarem a questão da invalidade das patentes e dos Certificados Complementares de Proteção para Medicamentos”, In DÁRIO MOURA VICENTE et al. (coordenadores), Estudos de Direito Intelectual em Homenagem ao Prof. Doutor José de Oliveira Ascensão, Almedina, Coimbra, 2015, p. 940.

problema técnico objectivo e conduzindo a análise *could-would* à luz da prova produzida. Tal não significa, evidentemente, substituir-se ao ónus da parte; significa, sim, fundamentar o raciocínio próprio de validação que sustenta a manutenção do título, conferindo à decisão a densidade técnica que a matéria reclama.

A circunstância de o tribunal acolher a chamada *repulsa funcional*, a ideia de que os cortadores de relva da MAKITA não pertencem ao campo técnico relevante porque cortam, ao passo que o varejador vibra, ilustra bem o ponto. Acolher esta repulsa é correcto; mas é-o apenas se previamente se definiu o campo em que o perito da especialidade opera, e se essa definição se confrontou com a admissibilidade, expressa em G-VII, 3 das *Guidelines*, do perito da especialidade, perante o mesmo problema técnico, consultaria, ou não "campos técnicos vizinhos" e mesmo a "campos técnicos remotos" "*if prompted to do so*".

Em síntese, o Acórdão acerta no "destino", mas escolhe o "caminho" mais curto. Entendemos que a fundamentação completa é tão importante quanto o dispositivo: é dela que se extraem os critérios susceptíveis de orientar o exame de futuros casos. Resta a esperança de que, em litígios futuros, o TPI assuma com plenitude o papel que a sua especialização justifica.

Lista da Bibliografia consultada

ALBERTO RIBEIRO DE ALMADA, “*Responsabilidade Civil pela violação de direitos subjetivos de Propriedade Intelectual – As influências anglo-saxónicas*” In Revista de Direito Intelectual, n.º 02-2014, Almedina, Coimbra, 2014

DÁRIO MOURA VICENTE, A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual, 2.º ed., Almedina, Coimbra, 2019

EUROPEAN PATENT OFFICE, Case Law of the Board of Appeal of the European Patent Office, 11.ª ed., Julho 2025, 1.D.5

MANUEL OEHEN MENDES “*Breves considerações sobre a incompetência dos tribunais arbitrais portugueses para apreciarem a questão da invalidade das patentes e dos Certificados Complementares de Proteção para Medicamentos*”, In DÁRIO MOURA VICENTE et al. (coordenadores), Estudos de Direito Intelectual em Homenagem ao Prof. Doutor José de Oliveira Ascensão, Almedina, Coimbra, 2015

NUNO SOUSA E SILVA, Concorrência Desleal e Propriedade Intelectual: Os Atos de Aproveitamento, Almedina, Coimbra, 2020

PEDRO SOUSA E SILVA, Direito Industrial – Noções Fundamentais, 3.ª ed., Almedina, Coimbra, 2025

Lista de *Guidelines* do EPO

EUROPEAN PATENT OFFICE, Guidelines for Examination in the European Patent Office, April 2026 Edition, Part G – Patentability:

- [Chapter IV – State of the Art](#)
- [Chapter VI – Novelty](#)
- [Chapter VII – Inventive Step](#)

Lista de decisões do BoA do EPO

[T 2/83 *Simethicone Tablet/RIDER*](#)

[T 176/84 *Pencil sharpener/Möbius*](#)

[T 195/84 *Boeing \(General Technical Knowledge\)*](#)

[T 560/89 *N.I. Industries v. Linde \(Filler mass\)*](#)

[T 2192/10 *Werkzeugmaschine/Profilator GmbH & Co. KG*](#)